

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/1692

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – התאמות לאוכלוסייה הערבית – חגים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 15 בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, בסעיף 15 –
- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והתאמות לאוכלוסייה הערבית – חגים";
- (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- "(ה) מוסד יפרסם את לוח השנה האקדמי שלו ובו ייקבע שלא יתקיימו לימודים בימי החג של העדות הדתיות השונות באוכלוסייה הערבית שנקבעו בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948², ובערביהם; סטודנט הנמנה עם אחת העדות הדתיות כאמור זכאי לקבל דחיה במועד הגשת עבודה או מטלה החלים באחד מימי החג של העדה הדתית עמה הוא נמנה."

דבר הסבר

קיום לימודים סדירים בימים שבהם סטודנטים בני ובנות המיעוט הערבי אינם מגיעים לקמפוס בימי חגיהם מהווה פגיעה בתלמידים אלה. הפגיעה מתבטאת קודם כל בכך שהם מפסידים חומר וצרכים לעמוד כדי להשלימו. נוסף על כך המסר שהם מקבלים הוא שהם סטודנטים סוג ב', מעין אורחים במוסד שרואה מול עיניו רק את התלמידים והעובדים היהודים.

מובן כי מוסד אקדמי אינו יכול להתחשב בהעדפות האישיות של כל תלמיד ותלמיד לגבי לוח החופשות או לגבי עניינים אחרים. אולם, מאחר שבהקשר זה מדובר בקבוצת מיעוט שמהווה כ-20%

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.
² ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

מאזרחי המדינה, הדרישה להתחשב בחגיהם של הסטודנטים והעובדים הלא יהודים מתבקשת כמיעוט לאומי יליד ניכר במדינה.

תפקיד המוסד האקדמי הוא לתרום להפחת הרגשת הניכור של הסטודנטים הערבים, וזו היא מטרותה של הצעת החוק.

כיום מתנהל לוח השנה האקדמי – באופן בלעדי – על פי ימי המועד היהודיים ואין כל התייחסות לימי מועד של קבוצות דתיות אחרות. זה בא לידי ביטוי גם באירועים חגיגיים לציון חגים יהודיים, וגם, ובעיקר, בלוח החופשות מלימודים ושל הסגל המינהלי.

ההסדר האקדמי הנהוג כעת הוא של "התחשבות" במאמינים בדתות לא יהודיות על ידי מתן פטור מחובת השתתפות בפעילות אקדמית או מתן מועד מיוחד במבחנים הנופלים על ימי חג לא יהודיים. הסדר זה אינו מספק, מכיוון שאינו מבטא הכרה ושיתוף, ולו חלקי, של בני עדות אחרות כחלק מהקהילה של האוניברסיטה.

אוניברסיטה צריכה להיות חלוצה בקידום ערכים של שוויון, צדק, חופש ושותפות כלל אנושית, והיא צריכה לעשות כן כמובן גם בביתה שלה. הכללת מקצת חגים לא יהודיים בלוח השנה האקדמי של האוניברסיטה תהווה מהלך שכזה; היא תבטא הכרה של ממש בערכי היסוד של ישראל דמוקרטית, ערכים הנאבקים על קיומם בישראל של היום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2809), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1267).

הצעת החוק זהה לפ/25/1267 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)